Arbeitszeit-Handbuch für OneCrew-Benutzer

Was beim Dienstplan gilt, welche Grenze welches Gesetz setzt, wo OneCrew die Stempel prüft, und was du selbst einteilen musst.

Stand 19. Oktober 2026 · Schaub Restaurants · ArG, ArGV 1, ArGV 5, L-GAV Gastronomie. Das Bild dazu heisst «Was du einteilen darfst».

1 · Zwei Zeiten, die man nicht verwechseln darf

Arbeit ist die gestempelte Zeit ohne Pausen. **Anwesenheit** ist der Weg vom ersten Stempel bis zum letzten, Pausen zählen mit. Eine Schicht von 8:00 bis 22:00 mit einer Stunde Pause ist 13 Stunden Arbeit und 14 Stunden Anwesenheit.

Die Woche läuft von Montag bis Sonntag. Ein Tag zählt, sobald an ihm eine Schicht beginnt.

Die Stempel kommen aus easy@work und sind in OneCrew nur zu lesen. Der Dienstplan richtet sich nach der Regel, die unter Filiale → Arbeitszeit steht. Eine Grenze wird nicht ausgeschaltet, damit die Woche aufgeht. Die Vorlage hängt am Hauptsitz. Eine Filiale kann einzelne Werte abweichend setzen. Dann gilt für diese Filiale der abweichende Wert.

2 · Pause und die 5½ Stunden am Stück

Art. 15 ArG · Art. 18 ArGV 1

Die Pause gehört in die Schicht, nicht davor und nicht danach.

GEARBEITETE ZEIT	PAUSE MINDESTENS
mehr als 5½ Stunden	15 Minuten
mehr als 7 Stunden	30 Minuten
mehr als 9 Stunden	60 Minuten, davon 30 am Stück

Ein Unterbruch unter 15 Minuten zählt nicht. Auch ein kurzer Gang in den Personalraum nicht. Die Pflicht beginnt erst bei *mehr als* 5½ Stunden: 5½ Stunden genau brauchen noch keine Pause.

Zusätzlich darf vor und nach der Pause höchstens 5½ Stunden am Stück gearbeitet werden. Eine Pause, die lang genug ist, rettet den Tag nicht, wenn sie zu spät liegt.

Beispiel. 8:00 bis 15:30 ohne Pause sind 7½ Stunden Arbeit. Es fehlen 30 Minuten Pause.

8:00 bis 14:00 ohne Unterbruch, danach 40 Minuten Pause: die Pause ist lang genug, der Block nicht. Am Stück sind höchstens 5½ Stunden erlaubt. OneCrew meldet zuerst die fehlende Pause. Liegt die Pause nur falsch, kommt die Meldung «am Stück».

3 · Der Tag ab 18

Anwesenheit Art. 10 ArG · mit Nacht Art. 17a ArG · Ruhe Art. 15a ArG

	TAG UND ABEND	SOBALD NACHT DABEI IST
Arbeit	12,5 Stunden	9 Stunden
Anwesenheit	14 Stunden	10 Stunden
Ruhe bis zur nächsten Schicht	11 Stunden, einmal pro Woche 8	

Die **12,5 Stunden** sind die Planungsgrenze für Tag und Abend: Pausen zählen hier nicht mit. Die 14 Stunden sind der Rahmen darum herum. 7:00 bis 21:30 ist zu lang, auch mit einer Stunde Mittag. OneCrew prüft an den Stempeln die Anwesenheit. Die 12,5 Stunden Arbeit planst du. Sie stehen nicht als eigene Stempel-Meldung.

Zwischen Schluss und nächstem Beginn liegen mindestens 11 Stunden. Einmal in der Woche genügen 8 Stunden, nur ab 18, und nur wenn die 11 Stunden in der übrigen Zeit gehalten werden. Ist die Verkürzung in dieser Woche schon gebraucht, gilt wieder 11. Jugendliche und Schwangere ab dem 4. Monat haben immer 12 Stunden, ohne diese Kürzung.

4 · Nacht

Gesetzliche Nacht 23:00–06:00, Art. 10 ArG · unsere Nacht 24:00–07:00 · Dauer Art. 17a ArG · Untersuchung Art. 30 ArGV 1

Die gesetzliche Nacht ist **23:00 bis 06:00** (Art. 10 ArG). Unsere Nacht ist **24:00 bis 07:00**. Eingestellt ist sie je Filiale unter Filiale → Einstellungen → Arbeitszeit. Ist das Feld leer, gilt 24:00 bis 07:00. OneCrew rechnet mit unserer Nacht, nicht mit 23:00 bis 06:00.

Eine Minute in unserer Nacht färbt den ganzen Tag. Dann gelten 9 Stunden Arbeit und 10 Stunden Anwesenheit, nicht mehr 12,5 und 14. 21:00 bis 07:00 ist bei uns Nacht. 18:00 bis 23:30 ist keine, obwohl 23:30 gesetzlich schon Nacht wäre.

Mehr als 18 Nächte in sechs Wochen ist dauernde Nachtarbeit. Gezählt wird ein Kalendertag, an dem Nachtstunden auf dem Stempel stehen, in einem rollierenden Fenster von 42 Tagen. 18 Nächte sind noch keine Pflicht. Ab der 19. braucht es beides, und beides muss an diesem Tag gültig sein: das Arztzeugnis und die Ausnahmeregelung. Fehlt eines, oder ist das Zeugnis noch nicht gültig oder schon abgelaufen, bleibt die Meldung. Das ist dieselbe Regel wie die Untersuchungspflicht, nicht eine zweite.

5 · Die Woche

Art. 9 ArG · L-GAV Art. 16, Abs. 2 und Abs. 3

Höchstens **50 Stunden** gestempelte Arbeit, Montag bis Sonntag. Dieselbe Grenze gilt unter 18. Die Gastronomie ist ein Zehn-Stunden-Betrieb. Die alte Tabelle mit 45 Stunden gilt nicht.

Pro Woche mindestens **zwei Ruhetage**. Ein Tag ist frei, wenn an ihm keine Schicht beginnt. Ein halber Ruhetag zählt als halber, zwei halbe ergeben einen ganzen. Halb ist der Tag nur, wenn beides stimmt: höchstens 5 Stunden Arbeit, und die Schicht endet bis 14:30 oder beginnt ab 12:00. 9:00 bis 14:00 zählt. 11:00 bis 16:00 zählt nicht, weil die Schicht weder bis 14:30 zu Ende ist noch erst um 12:00 beginnt. Ein kurzer Sonntagmittag ist damit kein halber Ruhetag und auch kein ganzer.

Höchstens **sechs Tage** in Folge. Ein siebter Tag ist nur erlaubt, wenn jeder dieser sieben Tage höchstens 9 Stunden hat und danach 83 Stunden am Stück frei sind. Fehlt eine der beiden Bedingungen, ist die Serie zu lang. Acht Tage gehen nie, auch nicht mit kurzen Schichten.

Beispiel. Montag bis Sonntag je eine Schicht. Der Sonntag ist nur ein Mittagsdienst. Das geht nicht. Sieben Tage sind nur erlaubt, wenn jeder Tag höchstens 9 Stunden hat und danach 83 Stunden frei sind. Ein kurzer Sonntag rettet die Serie nicht, wenn der Montag davor 10 Stunden hatte oder am Montag danach schon wieder gearbeitet wird. Richtig sind sechs Tage und dann frei.

6 · Der Ruhetag: 35 Stunden am Stück

L-GAV Art. 16 · Art. 21 ArGV 1

Neben den zwei Ruhetagen braucht es pro Woche einmal eine freie Zeit von **35 Stunden am Stück**. Kürzer gilt er nicht. Die 35 Stunden sind die tägliche Ruhe plus 24 Stunden. Ein freier Nachmittag ist keiner.

Beispiel, Schluss Dienstag 01:00. Von 00:00 bis 01:00 läuft noch die Schicht. Ab 01:00 folgen 11 Stunden Ruhe, bis Dienstag 12:00. Danach 24 Stunden frei. Der nächste Beginn ist frühestens Mittwoch 12:00. Zusammen sind das 35 Stunden.

Schluss Samstag 18:00, Beginn Montag 06:00, sind 36 Stunden und reichen ebenfalls.

Im Gesetz gibt es eine Erleichterung: liegen in der Woche schon zwei Ruhetage oder dem Sonntag gleichgestellte Feiertage, können einmal 24 Stunden genügen (Art. 19 ArGV 1). Diese Erleichterung ist in unserer Vorlage ausgeschaltet. Bei uns zählt der Ruhetag nur mit 35 Stunden am Stück.

7 · Unter 18

Art. 31 ArG · ArGV 5 für den Tag vor der Berufsschule · Woche weiterhin Art. 9 ArG

Ohne Geburtsdatum gibt es keinen Jugendschutz. OneCrew kann das Alter nicht raten.

	UNTER 18
Arbeit	9 Stunden
Anwesenheit	12 Stunden
Ruhe bis zur nächsten Schicht	12 Stunden, ohne die Kürzung auf 8
Woche	50 Stunden, gleich wie bei den Erwachsenen
Frühestens	Gesetzlich 06:00. Bei uns bis 07:00 keine Schicht, weil Jugendliche keine Nacht arbeiten und unsere Nacht 24:00–07:00 ist
Spätestens, ab 16	22:00
Spätestens, unter 16	20:00
Vor einem Berufsschultag	Schluss um 20:00. Das steht nicht auf dem Stempel, das planst du

Auf dem Bild ist die Sperre darum von **22:00 bis 07:00** gezeichnet, unter 16 schon ab 20:00. Die Stempel melden die gesetzliche Grenze: nicht vor 06:00, nicht nach 22:00, unter 16 nicht nach 20:00. Die gesetzliche Nacht endet um 06:00, unsere Nacht geht bis 07:00. Die Stunde von 06:00 bis 07:00 teilst du unter 18 nicht ein.

Der **Sonntag** ist gesperrt, wie auch die dem Sonntag gleichgestellten Feiertage. Der 1. August gilt immer, auch ohne Eintrag. Im Gesetz läuft der Sonntag von Samstag 23:00 bis Sonntag 23:00 (Art. 18 ArG), und genau dieses Fenster prüft OneCrew. Für die Planung ist das leicht missverständlich, weil 22:00 bis 07:00 unter 18 ohnehin gesperrt ist. Was der Sonntag zusätzlich verbietet, ist der Tag dazwischen.

Ab 18 gelten die Regeln der Erwachsenen, auch in der Lehre. Lehre, Bewilligung oder eine kantonale Ausnahme trägt OneCrew nicht ein. Die Meldung ist dann korrekt. Die Ausnahme entscheidet ihr daneben.

8 · Feiertage wie der Sonntag

Welche Feiertage dem Sonntag gleichgestellt sind, steht in OneCrew unter Systemeinstellungen → Lohn-Stammdaten → Feiertage, je Filiale. Für die Planung in Aargau, Bern und Luzern gilt diese Liste. Bewegliche Tage haben kein festes Datum. Sie stehen mit dem Datum des Jahres in den Feiertagen.

TAG	AG / BE	LUZERN
1.1. Neujahr	ja	ja
2.1. Berchtoldstag	ja	nein
Karfreitag	ja	ja
Ostermontag	ja	nein
Auffahrt	ja	ja
Pfingstmontag	ja	nein
Fronleichnam	nein	ja
1.8. Bundesfeier	ja	ja
15.8. Maria Himmelfahrt	nein	ja
1.11. Allerheiligen	nein	ja
25.12. Weihnachten	ja	ja
26.12. Stephanstag	ja	ja

9 · Schwangerschaft und Stillzeit

ArG Art. 35, 35a, 35b · ArGV 1 Art. 60, 61, 62 · Stillzeit ArGV 1 Art. 60 Abs. 2 · Kündigungsschutz OR Art. 336c Abs. 1 Bst. c

OneCrew rechnet erst ab dem **Meldedatum**, und vom errechneten Termin rückwärts, nicht vom Test. Ohne Meldung und ohne Termin gibt es keinen Mutterschutz in den Stempeln. Das Geburtsdatum schaltet das Arbeitsverbot. Ohne Geburtsdatum endet die 9-Stunden-Grenze am Termin.

Beschäftigt werden darf eine Schwangere oder Stillende nur mit ihrem Einverständnis (Art. 35 ArG). Auf Verlangen keine Arbeit von 20:00 bis 06:00, schon vor den letzten acht Wochen. Kann der Betrieb dann keine gleichwertige Tagesarbeit anbieten, sind 80 Prozent des Lohns geschuldet (Art. 35b ArG). Beides sieht OneCrew an den Stempeln nicht.

AB	WAS GILT	GESETZ	STEMPEL
Meldung, bis zur Geburt	höchstens 9 Stunden Arbeit pro Tag	ArGV 1 Art. 60	ja
4. Monat, fünf Monate vor dem Termin	12 Stunden Ruhe. Alle 2 Stunden 10 Minuten extra, zusätzlich zur normalen Pause. Stehen höchstens 4 Stunden	ArGV 1 Art. 61	Ruhe und die 10 Minuten ja, das Stehen nein
6. Monat, drei Monate vor dem Termin	der Rest der Schicht sitzend	ArGV 1 Art. 61 Abs. 2	nein, das planst du
8. Monat, ein Monat vor dem Termin	keine Überzeit	ArG Art. 35a Abs. 2	nein, das planst du
Letzte 8 Wochen, bis zum Termin	20:00 bis 06:00 gesperrt. Das ist das Abendverbot der Schwangerschaft, nicht unsere Nacht 24:00–07:00 und nicht die gesetzliche Nacht 23:00–06:00	ArG Art. 35a Abs. 4	ja
Tag nach der Geburt, 8 Wochen	keine Arbeit, auch nicht auf eigenen Wunsch. Der Geburtstag selbst ist noch Schwangerschaft	ArG Art. 35a Abs. 3	ja
Woche 9 bis 16	nur wenn sie arbeiten will. Verlangen darf es niemand	ArG Art. 35a Abs. 3	nein
Stillzeit, 1. Lebensjahr	bis 4 Stunden 30 Minuten, von 4 bis 7 Stunden 60 Minuten, darüber 90 Minuten. Die Zeit verlängert die 9 Stunden nicht	ArGV 1 Art. 60 Abs. 2	nein, das planst du

Die 10 Minuten ab dem 4. Monat trennen den Arbeitsblock. Als Pause im Sinn von Art. 15 zählen sie erst ab 15 Minuten. Es braucht also beides: die Kurzpause und, sobald die Stufen erreicht sind, die gewöhnliche Pause.

Beispiel, errechneter Termin 1. Oktober. Ab der Meldung höchstens 9 Stunden, bis zur Geburt. Der 4. Monat beginnt am 1. Mai: 12 Stunden Ruhe, alle 2 Stunden 10 Minuten, Stehen höchstens 4 Stunden. Ab 6. August, das sind die letzten 8 Wochen, keine Arbeit von 20:00 bis 06:00, bis zum 1. Oktober. Liegt die Geburt früher, endet dieses Verbot mit der Geburt. Ist das Geburtsdatum erfasst, gilt ab dem Tag danach acht Wochen ein Arbeitsverbot.

Die Kündigung durch den Betrieb ist nichtig von Beginn der Schwangerschaft bis 16 Wochen nach der Geburt, nach Ablauf der Probezeit (OR Art. 336c). Das ist keine Stempelregel. Sie gehört in dieselbe Schulung, weil der Plan in dieser Zeit nicht mit einer Kündigung «gelöst» wird.

10 · Wo du was pflegst

ANGABE	WO
Stempel	easy@work. In OneCrew nur lesen
Nacht Beginn, Nacht Ende, abweichende Grenzen	Filiale → Einstellungen → Arbeitszeit. Die Vorlage hängt am Hauptsitz
Geburtsdatum	Personalien. Ohne Datum kein Jugendschutz
Schwangerschaft: Meldung, Termin, Geburt	am Mitarbeiter. Ohne Meldung und Termin kein Mutterschutz
Arztzeugnis und Ausnahmeregelung der Nacht	am Mitarbeiter, beide gültig. Eines allein genügt nicht
Feiertage wie Sonntag	Systemeinstellungen → Lohn-Stammdaten → Feiertage. Der 1. August gilt immer
Verstoss	die Zeile nennt Person, Tag, Stempel, was war, was gilt, und den Artikel

11 · Was OneCrew prüft, und was nicht

Geprüft an den Stempeln: die Pause und die 5½ Stunden am Stück, die Anwesenheit von 14 Stunden, mit unserer Nacht 24:00–07:00 dann 9 Stunden Arbeit und 10 Stunden Anwesenheit, die 11 Stunden Ruhe mit der einen Kürzung auf 8, bei Jugendlichen und ab dem 4. Schwangerschaftsmonat immer 12, die 50 Stunden der Woche, die zwei Ruhetage mit dem halben Tag, die 35 Stunden am Stück, die sechs Tage und der siebte nur mit 9 Stunden und danach 83 Stunden, mehr als 18 Nächte in sechs Wochen, der Jugendschutz nach Art. 31, der Sonntag und die gleichgestellten Feiertage, und vom Mutterschutz die 9 Stunden, die 12 Stunden Ruhe, die Kurzpause, das Verbot 20:00 bis 06:00 in den letzten acht Wochen und die acht Wochen nach der Geburt.

Nicht geprüft, und darum deine Planung: die 12,5 Stunden Arbeit am normalen Tag, Schluss um 20:00 vor der Berufsschule, das Stehen ab dem 4. Monat, das Sitzen ab dem 6., die Überzeit ab dem 8., das Einverständnis, auf Verlangen schon vor den letzten acht Wochen keine Arbeit von 20:00 bis 06:00, und die Stillzeit. Eine Lehre oder eine Sonntags-Bewilligung für Lernende trägt OneCrew nicht ein.

12 · Was die Tabelle von 2007 anders sagte

Die Excel «Grafik Arbeitsgesetz» ist nicht mehr die Regel.

- Nacht war dort die gesetzliche, 23:00 bis 06:00. Unsere Nacht ist 24:00 bis 07:00.
- Jugendliche hatten 45 Stunden in der Woche und einen Ruhetag von 36 Stunden. Es gelten 50 Stunden und 35 Stunden am Stück.
- Lehre bis 20 Uhr gilt nicht. Ab 18 gelten die Regeln der Erwachsenen, auch in der Lehre.
- Unter 18 ist bis 07:00 gesperrt zu planen, nicht nur bis 06:00, weil unsere Nacht 24:00–07:00 ist. Die gesetzliche Nacht endet um 06:00.

13 · Gesetzesstellen

STELLE	WAS SIE BEI UNS BEDEUTET
Art. 9 ArG	Woche höchstens 50 Stunden, auch unter 18
Art. 10 ArG	Anwesenheit höchstens 14 Stunden. Gesetzliche Nacht 23:00–06:00. Unsere Nacht 24:00–07:00
Art. 15 ArG	Pausen: 15, 30 und 60 Minuten. Unter 15 Minuten zählt nicht
Art. 15a ArG	11 Stunden Ruhe, einmal pro Woche 8, nicht für Jugendliche
Art. 17a ArG	Mit Nacht höchstens 9 Stunden Arbeit und 10 Stunden Anwesenheit. Gezählt in unserer Nacht 24:00–07:00, nicht in der gesetzlichen 23:00–06:00
Art. 18 ArG	Sonntag von 23:00 am Vortag bis 23:00
Art. 18 ArGV 1	höchstens 5½ Stunden am Stück
Art. 19 ArGV 1	einmal 24 Stunden statt 35, wenn schon zwei Ruhetage da sind. Bei uns ausgeschaltet
Art. 21 ArGV 1	der wöchentliche Ruhetag, zusammen mit dem L-GAV die 35 Stunden
Art. 30 ArGV 1	Untersuchung, sobald mehr als 18 Nächte in sechs Wochen
Art. 31 ArG	Jugend: 9 Stunden, nicht vor 06:00, nicht nach 22:00, unter 16 nicht nach 20:00, kein Sonntag
ArGV 5	vor dem Berufsschultag Schluss um 20:00. Planst du, die Stempel sehen den Schultag nicht
L-GAV Art. 16	zwei Ruhetage, der halbe Tag, höchstens sechs Tage, der siebte nur eng
ArG Art. 35, 35a, 35b	Einverständnis, Arbeitsverbot, Abendverbot, 80 Prozent wenn keine Ersatzarbeit
ArGV 1 Art. 60	9 Stunden ab der Meldung. Stillzeit im ersten Jahr
ArGV 1 Art. 61	ab dem 4. Monat Ruhe, Kurzpause und Stehen. Ab dem 6. Monat sitzend
ArGV 1 Art. 62	Gefährdung am Arbeitsplatz, kein schweres Heben
OR Art. 336c	Kündigung nichtig während der Schwangerschaft und 16 Wochen nach der Geburt